

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 136 del 04/04/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 73 del 04/04/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace (CZ).- Approvazione Verbali di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

LOTTO CUP: C87B20000570001

LOTTO CIG: 901104880B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il comma 139, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni 2021 al 2025";

-il comma 38 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 apporta delle modifiche alla citata Legge n. 145 art. 1 comma 139 assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo per l'anno 2021 € 350 milioni, 450 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 – 2025;

-il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 496.945,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-con deliberazione n. 90 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00 suddiviso in € 358.751,21 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 128.193,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

-con propria determinazione n° 433 in data 03/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecom;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 31/12/2021, sono pervenute Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecom, n. 06 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	232871	28/12/2021 11:57	03054670793 EDIL MAV S.R.L. - CAPOGRUPPO
			03560180790 IMPRESA ROMANO SRL - MANDANTE
2	233050	29/12/2021 10:31	03074010798 CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. - CAPOGRUPPO
		29/12/2021	02995080799 ROGU COSTRUZIONI S.R.L. - MANDANTE

3	233052	10:32	02664570799	B.L. COSTRUZIONI S.R.L.
4	233333	30/12/2021 14:36	02844590790	CRICELLI COSTRUZIONI S.R.L.
5	233351	30/12/2021 16:20	03588470611	LUDO APPALTI S.R.L.
6	233384	31/12/2021 07:53	03179940790	GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE

-con determinazione n° 26 del 27/01/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

Presidente	Dott.ssa Ferrucci Giuseppina – Segretario comunale di questo Ente.
Commissario	Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina.
Commissario e Segretario verbalizzante	Arch. Pittelli Orlando – dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli.

Evidenziato che:

-in data 18/03/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i tre operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", riscontrando che la detta documentazione amministrativa è conforme alle prescrizioni degli atti di gara. Pertanto, tutti e tre le imprese vengono ammesse alle fasi successive;

-in data 25/03/2022 (Verbale n° 02) si è verificata la conformità e la completezza delle Buste "B – Documentazione tecnica" dei tre operatori economici, riscontrando che la documentazione è conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

-in data 01/04/2022 (Verbale n° 03) si è proseguito, in seduta riservata, all'esame ed alla attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche contenute all'interno delle buste "B". Valutate le offerte tecniche in esame, sono stati attribuiti i punteggi come analiticamente di seguito descritti:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Tecnica
1	03054670793	EDIL MAV S.R.L. - CAPOGRUPPO	15,656
	03560180790	IMPRESA ROMANO S.R.L. - MANDANTE	
2	03074010798	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. - CAPOGRUPPO	60,000
	02995080799	ROGU COSTRUZIONI S.R.L. - MANDANTE	
3	02664570799	B.L. COSTRUZIONI S.R.L.	8,425
4	02844590790	CRICELLI COSTRUZIONI S.R.L.	50,218
5	03588470611	LUDO APPALTI S.R.L.	11,687
6	03179940790	GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE	3,108

Si è, quindi, passati all'esame ed alla conseguente riparametrazione delle offerte economiche e delle offerte tempo contenute all'interno delle buste "C"; la Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo - delle ditte partecipanti ed ammesse - dato dalla sommatoria dei punteggi delle offerte tecniche, tempo ed economiche, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Tecnica	Offerta Temporale	Offerta Economica	TOTAL E
1	03054670793	EDIL MAV S.R.L. - CAPOGRUPPO	15,656	10,000	13,064	38,721
	03560180790	IMPRESA ROMANO S.R.L. - MANDANTE				
2	03074010798	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. - CAPOGRUPPO	60,000	10,000	16,167	86,167

	02995080799	ROGU COSTRUZIONI S.R.L. - MANDANTE				
3	02664570799	B.L. COSTRUZIONI S.R.L.	8,425	10,000	30,000	48,425
4	02844590790	CRICELLI COSTRUZIONI S.R.L.	50,218	10,000	14,594	74,811
5	03588470611	LUDO APPALTI S.R.L.	11,687	10,000	17,565	39,252
6	03179940790	GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE	3,108	10,000	12,042	25,150

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione al R.T.I. CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) e ROGU Costruzioni s.r.l. (Mandante) dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che il R.T.I. CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) e ROGU Costruzioni s.r.l. (Mandante) ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

- occorre approvare i verbali di gara per l'appalto in parola;
- sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" del Comune di Squillace, e segnatamente:
 - a) Verbale di gara n° 01 del 18/03/2022 - Prima seduta pubblica;
 - b) Verbale di gara n° 02 del 25/03/2022 - Seconda seduta pubblica e privata;
 - c) Verbale di gara n° 03 del 01/04/2022 - Terza seduta riservata e pubblica, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo al R.T.I. CO.E.S. s.r.l. (Capogruppo) con sede in viale Europa zona P.I.P. snc a Catanzaro - P.I. 03074010798, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in Via Francesco Crispi n. 88 a Catanzaro - P.I. 02995080799, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,167 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 18,500 % pari ad un

importo netto di € 292.382,24 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

